

Vilkår for hus- og hytteforsikring

Disse vilkårene gjelder for hus- og hytteforsikringen din. I tillegg til disse vilkårene gjelder generelle vilkår i Frende. Disse har blant annet regler om det totale ansvaret vi har ved krig og terror, muligheten for å si opp forsikringen, renter i et skadeoppgjør og unntak for datakriminalitet.

I forsikringsbeviset står det hvilket bolighus, hvilken hytte eller annen bygning som er forsikret og hvilke dekninger forsikringen din omfatter. Det er viktig at du sjekker at opplysningene om huset, hytta eller bygningen stemmer og at forsikringsbeviset inneholder dekningene du trenger.

Innhold

1. Hvem som er forsikret	2
2. Hvor og når forsikringen gjelder	2
3. Hva som er forsikret	2
Dekninger du kan velge på hus, hytte og tilleggsbygninger	3
4. Brann og naturskade	3
5. Standard bygningsforsikring	4
6. Slik regner vi ut erstatningen	6
7. Erstatningsansvar som eier av hus eller hytte	10
8. Rettshjelp – utgifter til juridisk bistand	11
Tilleggsdekninger du kan utvide forsikringen med	12
9. Utvidet bygningsforsikring	12
10. Råte- og skadedyrsforsikring	13
11. Bygg under oppføring	14
Disse kravene stiller vi til deg	15
12. Vi må få riktige opplysninger	15
13. Dette kan du ikke bruke bygningen til – bruksbegrensninger	15
14. Dette må du gjøre for å unngå skade – sikkerhetsforskrifter	15
15. Frist for å melde krav	16

1. Hvem som er forsikret

Reglene om hvem som er forsikret i forsikringsavtaleloven § 7-1 gjelder ikke. I stedet gjelder:

Forsikringen gjelder for den som har kjøpt forsikringen (forsikringstakeren) og ektefelle eller samboer. Med samboer mener vi den du lever sammen med i et ekteskapslignende forhold, hvis det står i folkeregisteret at dere har samme bolig.

Forsikringen gjelder også for den som har tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett i eiendommen.

Hvis vi endrer eller sier opp forsikringen, varsler vi bare den som har kjøpt forsikringen.

Hvis du er gift eller samboer, identifiserer (likestill) vi deg med ektefellen eller samboeren din, etter reglene i forsikringsavtaleloven § 4-11. Identifikasjon betyr at det ektefellen eller samboeren din gjør eller lar være å gjøre i forbindelse med forsikringen eller bruken av bygningen, får samme virkning for forsikringen din som om du selv hadde gjort det.

Med «du» i disse vilkårene mener vi den som har kjøpt forsikringen – forsikringstaker, og den eller de som er forsikret.

2. Hvor og når forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder på adressen som står oppført i forsikringsbeviset – forsikringsstedet.

Erstatningsansvar i punkt 6 og retts hjelp i punkt 7 gjelder i Norden.

Vi erstatte skader som skjer mens du er forsikret i Frende. Forsikringen gjelder så lenge den blir betalt og verken du eller Frende har sagt opp avtalen. Avtalen blir fornyet hvert år ved hovedforfall.

3. Hva som er forsikret

✓ 3.1 Bygning(er)

Forsikringen omfatter bygning(er) som står oppført i forsikringsbeviset. Fastmontert utstyr som er vanlig for bygningens formål er inkludert. Forsikringen omfatter også bygningsdeler som er midlertidig nedmontert for reparasjon eller som skal bli montert.

Vi dekker også skader som nevnt i punkt 4.1 nr. 1 til 10 på frittliggende bygg på forsikringsstedet på inntil 10 kvadratmeter, som ikke har egen forsikring selv om bygget ikke er spesifisert i forsikringsbeviset.

✓ 3.2 Utvendige ledninger og solcelleanlegg

Forsikringen omfatter utvendige ledninger og utstyr koblet til bygningen som fører elektrisitet, signaler, gass eller væske til eller fra bygning, fram til tilknytningspunkt til offentlig ledning eller spredeledning.

Forsikringen omfatter også solcelleanlegg koblet til bygningen, som produserer strøm til privat forbruk.

✓ 3.3 Hage og uteområde

Forsikringen omfatter

1. hage på inntil fem dekar rundt boligen. Drivhus regnes ikke som hage
2. utvendig basseng, boblebad og badestamp med tilknyttede ledninger
3. fast trebrygge som tilhører boligen eller hytta med inntil 100 000 kroner når det skjer skade ved brann eller naturskade. Summen inkludert kostnader til riving, rydding og deponering.

✗ 3.4 Forsikringen omfatter ikke

Forsikringen omfatter ikke

1. brønn, borehull, drensledning, infiltrasjonsledning, spredeledning, spredegrøft. Drensledning er likevel forsikret mot brann og naturskade
2. produksjonsutstyr i driftsbygning, produksjonsskog, avling, dyrket mark og beite/utmark

3. brygge eller kai i stein eller betong, moloer, broer, klopper og damanlegg
4. flytebrygge, andre flytende konstruksjoner og gangbru/landgang

Dekninger du kan velge på hus, hytte og tilleggsbygninger

Nedenfor finner du dekningene du kan velge for bygningen(e) som er forsikret.

Du har valgt å enten forsikre bygget med en av hoveddekningene

- Brann- og naturskadeforsikring, se punkt 4 eller
- Standard bygningsforsikring, se punkt 5

Hvis du har valgt standard bygningsforsikring er alle underdekningene i punkt 5 inkludert, men vær oppmerksom på at noen av disse likevel kun gjelder for bolig eller enkelte tilleggsbygninger.

Punkt 6-8 og 12-15 i vilkårene gjelder uansett hvilken hoveddekning du har valgt.

På hus eller hytte kan du ha valgt å utvide forsikringen med en eller flere tilleggsdekninger

- Utvidet bygningsforsikring, se punkt 9
- Råte og skadedyrsforsikring, se punkt 10
- Bygg under oppføring, se punkt 11

4. Brann og naturskade

✓ 4.1 Skader vi erstatter

Vi erstatter plutselig og uforutsett (uventet) skade som skyldes

1. brann, nedsoting, lynnedslag eller elektrisk fenomen
2. eksplosjon og sprenging
3. naturskade. Med naturskade mener vi skader som direkte skyldes naturulykke i form av skred, storm, flom, stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, jordskjelv eller vulkanutbrudd, som er omfattet av loven om naturskadeforsikring

✗ 4.2 Skader vi ikke erstatter

Forsikringen omfatter ikke:

1. svimerker og gnistskader som ikke skyldes brann
2. skade som skyldes sprengningsarbeid på forsikringsstedet
3. eksplosjonsskade på maskin, motor, tank, kjele, beholder, apparat eller ledning som skyldes eksplosjon i tingen selv
4. skade som skyldes kortslutning, elektrisk fenomen eller annen tilsvarende skade (selv om det oppstår brann i tingen) på
 - elektrisk maskin, apparat eller ledning med driftsspenning over 1000 volt
 - transformator
 - datasentral
 - elektronisk prosess-styringsutstyr
5. skade ved eksplosjon i eller utstrømming fra smelteovn, mixer, skjenk, form, digel eller annen beholder for smeltet masse

Du har heller ikke rett til erstatning hvis du kan holde fabrikant, leverandør eller reparatør ansvarlig. Hvis kravet ikke fører frem, erstatter vi skaden hvis den er omfattet av forsikringen. Frende overtar i så fall kravet du har mot fabrikant, leverandør eller reparatør.

✗ 4.3 Naturskade omfatter ikke skade på disse tingene

Naturskadeforsikringen omfatter ikke

1. skade som bare rammer antenner, skilt, markiser eller lignende
2. skade på bygning når den er oppført etter at det er nedlagt bygge- og deleforbud etter § 22 i lov om sikring mot naturskader av 25. mars 1994
3. utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk eller løsøre

✓ 4.4 Tilleggsutgifter vi erstatter ved en skade

Hvis vi erstatter skaden etter punkt 4 dekker vi også

1. utgiftene med å rive, rydde og kaste verdiløse rester med inntil 50 prosent av forsikringssummen og maksimalt to millioner kroner

2. påløpte utgifter til prisstigning etter byggekostnadsindeksen i normal reparasjon- eller gjenoppbyggingstid med inntil 10 prosent av forsikringssummen
3. tap ved at du ikke lenger kan fortsette å bo i boligen eller bruke hytta i normal reparasjons- eller gjenoppbyggingstid, med inntil 20 prosent av forsikringssummen
4. tapt leieinntekt i normal reparasjon- eller gjenoppbyggingstid hvis hele eller deler av boligen eller hytta var utleid og det står i forsikringsbeviset ditt at utleie er inkludert, med inntil 20 prosent av forsikringssummen
5. merutgifter som beskrevet i punkt 6.6 hvis du får pålegg fra det offentlige med hjemmel i lov eller forskrift om hvordan bygningen skal bli reparert eller gjenoppbygget, med inntil 50 prosent av forsikringssummen og maksimalt tre millioner kroner

5. Standard bygningsforsikring

✓ 5.1 Skader vi erstatter

Vi erstatter plutselig og uforutsett (uventet) skade som skyldes

1. brann, nedsoting, lynnedslag eller elektrisk fenomen
2. eksplosjon eller sprengning
3. rør- eller ledningsbrudd. Med dette mener vi brudd på
 - a. rørledning med tilknyttet utstyr for vann, fyringsolje eller annen væske
 - b. vannpumpe, drenskum, septiktank, oljetank, kloakkpumpe eller rensetank
 - c. elektrisk ledning
4. vanninntrengning. Med dette mener vi at vann eller annen væske trenger inn i bygningen
 - a. direkte fra terrenget eller grunnen ved nedbør, snøsmelting eller kjøving og det fører til at vann flyter over gulvoverflaten
 - b. fra en utvendig rørledning som fører vann eller annen væske
 - c. hvis årsaken til vanninntrengningen er en bygningsskade vi erstatter
5. vannutstrømming etter lekkasje fra innvendig ledning eller tilknyttet utstyr
6. forurensning på bygning eller hage som skyldes
 - a. brudd beskrevet i punkt 4.1 nr. 3 a eller b
 - b. lekkasje fra tanker eller rørledning på naboeiendom

7. snøtyngde, snøpress eller vind som er svakere enn storm
8. tyveri og hærverk (skadeverk) som beskrevet i § 321 og § 351 i straffeloven
9. naturskade. Med naturskade mener vi skader som direkte skyldes naturulykke i form av skred, storm, flom, stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, jordskjelv eller vulkanutbrudd, som er omfattet av loven om naturskadeforsikring
10. annen plutselig og uforutsett (uventet) skade

✓ 5.2 Standard skadedyrforsikring

Forsikringen leveres av Vis Forsikring, som også behandler skaden, og gjelder for bygning med boenhet og frittstående garasje som står oppført i forsikringsbeviset.

Vi erstatter plutselig og uforutsett (uventet) skade på bygning som skyldes dyr. I tillegg dekker vi bekjempelse av mus og rotter etter påvist aktivitet.

Med bekjempelse menes reduksjon eller utryddelse. Selskapet avgjør hvilken metode som skal benyttes for å oppnå en reduksjon eller utryddelse, og om avdekning eller tilkomstarbeider er nødvendig for bekjempelsen. Bekjempelse gjøres kun når aktiviteten har oppstått etter at forsikringen ble kjøpt og gjøres kun frem til forsikringen har opphørt (selv om aktiviteten startet i forsikringstiden).

✓ 5.3 Tining av utvendig ledning

Hvis utvendig vann- eller avløpsrør tilknyttet bygningen er frosset, erstatter vi rimelige og nødvendige utgifter for å tine ledningen med inntil 50 000 kroner.

✓ 5.4 Skadeverk ved utleie av bolig

Hvis det står i forsikringsbeviset at boligen din er helt eller delvis utleid, erstatter vi skadeverk som leietakeren har gjort forsettlig (med vilje), som beskrevet i straffeloven § 351. Hakk, riper, avskallinger og lignende slitasje erstatter vi ikke. Vi erstatter inntil 500 000 kroner samlet for alle skadetilfeller i løpet av 12 måneder.

Vi dekker ikke skadeverk når forsikringen gjelder en hytte.

✓ 5.5 Ombygging av bolig for rullestolbruker

Hvis en som er omfattet av forsikringen blir livsvarig rullestolbruker som følge av en ulykkeskade i forsikringstiden, dekker vi nødvendige bygningsutgifter for at rullestolbrukeren kan bevege seg inne i boligen. Med ulykkeskade mener vi skade på kroppen som direkte er forårsaket av en plutselig ytre fysisk begivenhet (ulykkestilfelle).

Det samme gjelder hvis du får et barn som på grunn av et medfødt fysisk handikap blir livsvarig rullestolbruker.

Vi erstatter nødvendige utgifter til ombygging som utføres innen de første fem år etter ulykken eller fødselen. Vi erstatter inntil 250 000 kroner. Hvis du får støtte til slik ombygging fra NAV eller en ansvarlig skadevolder, erstatter vi bare nødvendige utgifter som overstiger støtten.

✗ 5.6 Skader vi ikke erstatter

Du har ikke rett til erstatning for skader eller utgifter som skyldes eller består av

1. svimerker og gnistskader som ikke skyldes brann
2. vann eller annen væske utover det som følger av punkt 4.1 nr. 4 til 6, eller søl/kondens
3. at gulv og vegger i våtrom ikke er vanntett, eller følgeskader av utettheten
4. vann fra takrenne, utvendig nedløp eller lekkasje mellom tak og taksluk
5. mangelfull eller sviktende drenering eller vann fra drensledning
6. tap av vann, olje, væske eller gass
7. sopp, råte, heksesot, bakterier, insekter, kjæledyr, husdyr eller virvelløse dyr
8. tele, setninger, jordtrykk og utilstrekkelig eller sviktende fundamentering
9. materialfeil, konstruksjonsfeil, svak konstruksjon, uriktig montasje, slitasje, tæring eller elde, med mindre skaden er omfattet av punkt 4.1 nr. 1 til 9
10. flekker, svinnsprekker, riper, hakk, avskallinger, knirk i gulv og forhold som bare er skjemmende for bygningens utseende
11. punktering av vindus- eller dørglass
12. tyveri, hærverk eller slitasje utført av leietaker
13. frostskafer, andre klimatiske skader og skader forårsaket av dyr og insekter på hage og uteområde, inkludert utvendig basseng, boblebad, badestamp og brygge. Vi

dekker likevel skade som skyldes at overflatevann har skapt en flomlignende situasjon

14. at ny eier av boligen retter mangelskrav mot deg
15. utgifter til vedlikehold, forbedringer eller forebyggende tiltak

Du har heller ikke rett til erstatning hvis du kan holde fabrikant, leverandør eller reparatør ansvarlig. Hvis kravet ikke fører frem, erstatter vi skaden hvis den er omfattet av forsikringen. Frende overtar i så fall kravet du har mot fabrikant, leverandør eller reparatør.

✗ 5.7 Naturskadedekningen omfatter ikke

Naturskadeforsikringen omfatter ikke

1. skade som bare rammer antenner, skilt, markiser eller lignende
2. skade på bygning når den er oppført etter at det er nedlagt bygge- og deleforbud etter § 22 i lov om sikring mot naturskader av 25. mars 1994
3. utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk eller løsøre

✓ 5.8 Tilleggsutgifter vi erstatter ved en skade

Hvis vi erstatter skaden etter punkt 5 dekker vi også

1. utgiftene med å rive, rydde og kaste verdiløse rester
2. påløpte utgifter til prisstigning etter byggekostnadsindeksen i normal reparasjon- eller gjenoppbyggingstid
3. tap ved at du ikke lenger kan fortsette å bo i boligen eller bruke hytta i normal reparasjons- eller gjenoppbyggingstid
4. tapt leieinntekt i normal reparasjon- eller gjenoppbyggingstid hvis hele eller deler av boligen eller hytta var utleid og det står i forsikringsbeviset ditt at utleie er inkludert
5. merutgifter som beskrevet i punkt 6.6 hvis du får pålegg fra det offentlige med hjemmel i lov eller forskrift om hvordan bygningen skal bli reparert eller gjenoppbygget. Hvis bygningen er fullverdifsikret, erstatter vi alle slike utgifter. Hvis bygningen er fredet erstatter vi inntil 1 000 000 kroner. Ved førsterisikoforsikring, erstatter vi slike merutgifter inntil 25 prosent av forsikringssummen, og maksimalt inntil 250 000 kroner

6. Slik regner vi ut erstatningen

Bestemmelsene under gjelder i stedet for forsikringsavtaleloven § 6-1. Tap som ikke er omfattet av disse bestemmelsene, erstatte vi ikke.

✓ 6.1 Skademelding

Du må snarest og senest innen ett år, melde alle skader til Frende. Brann, tyveri, innbrudd, hærverk, ran og overfall, må du i tillegg melde til politiet.

✓ 6.2 Dokumentasjon

Vi kan kreve at du sender inn dokumentasjon på alle opplysninger som er nødvendig for å behandle kravet ditt.

✓ 6.3 Reparasjon, tilsvarende gjenstand eller gjenoppbygging

Erstatningen tar utgangspunkt i hva det vil koste Frende å reparere bygningen til vesentlig tilsvarende stand som før skaden, kjøpe ting som i det vesentlige tilsvarende det som ble skadet etter pris på skadedagen, eller gjenoppføre tilsvarende bygning. Frende avgjør om bygningen eller gjenstanden blir reparert, gjenskaffet eller gjenoppbygget og hvilken reparatør eller leverandør som blir valgt. Hvis skaden blir reparert, erstatte vi ikke estetisk forringelse som ikke påvirker bruken av bygningen.

Frende kan også bestemme at skaden blir erstattet ved et kontantoppgjør basert på hva det vil koste for Frende å reparere, gjenoppbygge eller gjenskaffe bygningen eller gjenstanden. Vi erstatte det laveste beløpet.

Hvis du har betalt merverdiavgift i forbindelse med utbedring av skaden, erstatte vi denne. Hvis du selv vasker eller rydder etter en skade, betaler vi deg 200 kroner per time. Vi legger da til grunn timeantallet et firma normalt ville brukt på jobben.

Ved skade på beplantning, erstatte vi utgiftene med å kjøpe tilsvarende ung vekst i gartneri eller lignende.

Vi erstatte ikke merkostnader som skyldes at bygning eller bygningssdeler er revet uten godkjenning fra Frende.

Vi erstatte heller ikke merkostnader som skyldes urasjonell byggemåte eller utstyr.

Vi fastsetter skadens økonomiske omfang ved skjønn hvis du eller Frende krever det. Skjønnen fastsetter det maksimale erstatningsansvaret Frende har. Du finner mer om reglene i de generelle vilkårene.

✓ 6.4 Fullverdiforsikret bygning

Du har fullverdigaranti. Det betyr at hvis bygningen blir reparert eller gjenoppbygget til samme formål på samme sted (samme gnr. og bnr) innen fem år, gjør vi ikke fradrag for eventuell verdiøkning ved at gammel bygning eller bygningssdel erstattes med ny.

Hvis du velger å gjenoppføre bygningen på et annet sted og til samme formål, og markedsverdien av den nye eller den reparerte bygningen blir større enn bygningens markedsverdi før skaden, gjør vi fradrag for økningen som overstiger 40 prosent av markedsverdien før skaden inntraff. Hvis du ikke får tillatelse fra offentlig myndighet til å bygge eller reparere på forsikringsstedet, gjør vi ikke fradrag hvis bygningen blir gjenoppført i samme kommune.

Hvis du velger å gjenoppføre bygningen til et annet formål, og markedsverdien av den nye eller reparerte bygningen blir større enn bygningens markedsverdi før skaden, gjør vi fradrag for hele økningen.

Når vi regner ut bygningens markedsverdi, tar vi hensyn til mulige endringer i avkastning, beliggenhet og andre forhold.

✓ 6.5 Førsterisikoforsikret bygning

Førsterisikoforsikring betyr at erstatningen er begrenset til forsikringssummen som står i forsikringsbeviset. Dette gjelder selv om bygningen har økt i verdi etter at forsikringssummen ble fastsatt.

Når en førsterisikoforsikret bygning blir reparert eller gjenoppbygget innen fem år, fastsetter vi erstatningsgrunnlaget etter reglene i punkt 5.3, men trekker fra verdiøkningen som overstiger 40 prosent av bygningens markedsverdi før skaden inntraff. Erstatningen er i tillegg begrenset til forsikringssummen.

✓ 6.6 Merutgiftersom følge av påbud fra offentlig myndighet

Hvis du kan kreve erstatning for utgifter som følge av offentlige påbud, erstatter vi merutgifter til

1. reparasjon eller gjenoppbygging av bygningen.
Merutgiftene er differansen mellom bygningens verdi i forhold til tilsvarende bygg utført i samsvar med påbudet
2. grunnundersøkelser og fundamentering i forbindelse med gjenoppbygging av bygningen. Vi beregner merutgiftene i forhold til en tilsvarende bygning som er utført i samsvar med påbudet

Vi erstatter også merutgifter til å undersøke grunnforhold, arkeologisk utgraving eller lignende ekstraordinære tiltak hvis utgiftene er en betingelse for at bygningen kan bli gjenoppbygget.

Vi erstatter ikke merutgifter

- a. ved påbud som myndighetene har hjemmel for å gi selv om skaden ikke hadde skjedd
- b. når det var en midlertid eller provisorisk bygning som ble skadet, eller bygningen skulle ombygges eller rehabiliteres
- c. for å opprettholde opprinnelig innvendig areal

Hvis den gjenoppførte bygningen er større enn den som ble skadet, beregner vi merutgiftene etter forholdet mellom gulvarealet i den opprinnelige bygningen og gulvarealet i den gjenoppførte bygningen.

Med merutgifter mener vi andelen av utgiftene du ikke kan kreve å få dekket av det offentlige.

Frende kan kreve at du klager på et påbud eller påklage det selv.

✓ 6.7 Bygning som ikke repareres eller gjenoppbygges innen fem år

Reparasjon eller gjenoppbygging må være avsluttet innen fem år etter at skaden skjedde. Vi kan forlenge fristen hvis inngrep fra offentlig myndighet forsinkes eller hindrer byggearbeidet.

Hvis bygningen uansett årsak ikke er reparert eller gjenoppført innen fem år etter skaden, fastsetter vi erstatnings-grunnlaget etter reglene i punkt 5.3 – 5.5, men

erstatningen er i tillegg begrenset til reduksjonen i bygningens markedsverdi som følge av skaden.

✓ 6.8 Bygning eller bygningsdel som var planlagt revet før skaden

Vi erstatter ikke bygning eller bygningsdeler som var planlagt revet før skaden. Utgifter til rivning som du ville hatt uavhengig av skaden, erstatter vi heller ikke.

Vi regner en bygning eller bygningsdel som planlagt revet, hvis oppførselen din, bygningens eller bygningsdelens tilstand eller bruk, eller andre forhold, gjør det sannsynlig at denne ville blitt revet uansett. Hvis du har søkt om rivningstillatelse, inngått kontrakt om rivning av bygningen, søkt om byggetillatelse for ny bygning eller ny bygning er prosjektert, vil vi alltid regne dette som at bygningen var planlagt revet.

Vi erstatter likevel materialer og bygningsdeler som var brukbare før skaden.

✓ 6.9 Tilbygg eller annen forandring av bygning

Tilbygg eller annen forandring som øker verdien på bygningen, må du melde fra om til oss innen hovedforfall på forsikringen for at verdiøkningen skal være omfattet av bygningsforsikringen. Hvis vi ikke har fått beskjed, erstatter vi bare den delen av skaden som tilsvarer verdien før endringen.

✓ 6.10 Tap ved at du ikke kan bruke bygningen

Hvis du ikke kan bo i eller leie ut eget hus eller hytte på grunn av skaden, erstatter vi tapet ditt. Vi regner tapet fra dagen skaden skjedde til reparasjon eller gjenoppbygging har skjedd, eller normalt kunne ha skjedd.

Slik regner vi ut tapet:

- a. For utleide rom beregner vi tapet på grunnlag av avtalt leie i leiekontrakten.
- b. For egen bolig beregner vi tapet etter markedspris for umøblerte rom. For hytte, midlertidig bolig eller sekundærbolig beregner vi tapet basert på den faktiske bruken, begrenset til 50 000 kroner.

Leiekontrakten må inneholde informasjon om partene og beskrivelse av leieforholdets pris og varighet. Kontrakten skal også inneholde detaljer om avtalt depositum/bankgaranti og tilbakelevering eller opphør av leieforholdet.

Vi trekker fra utgifter du sparer i reparasjonstiden. Vi trekker også fra opptjente renter av bygningserstatningen.

✓ 6.11 Naturskade

Vi regner ut erstatning ved naturskade på bygning, hage og hageanlegg etter reglene i naturskadeforsikringsloven og i denne forsikringsavtalen.

Etter reglene i § 1 i naturskadeforsikringsloven kan erstatningen bli redusert eller falle bort hvis skaden helt eller delvis skyldes svak konstruksjon, dårlig vedlikehold eller tilsyn, eller hvis du kan lastes for at du ikke forebygget skaden eller hindret skadens omfang.

✓ 6.12 Aldersfradrag

Hvis en skade skyldes lynnedslag, kortslutning, elektrisk fenomen eller brudd på ledninger eller utstyr, gjør vi fradrag i erstatningen for verdireduksjon som skyldes alder og slitasje.

Vi regner ut aldersfradraget på tingene i tabellen nedenfor, på grunnlag av utgiftene som er nødvendige for å få reparert eller gjenskaffet tingen. Er det forskjellig alder på skadde deler legger vi alderen på den eldste delen til grunn for hele erstatningsberegningen.

Utvendig ledning eller tanker med tilknyttet utstyr, av annet materiale enn plast eller glassfiber	Fem prosent for hvert år gjenstanden er eldre enn 20 år, men maksimalt 80 prosent fradrag. Det samme gjelder ved bruddskade på bunnledninger (ledninger som ligger i grunnen under huset)
--	---

Varmtvannsbeholdere og alle typer innvendige og utvendige pumpe	Ti prosent for hvert år gjenstanden er eldre enn fem år
---	---

Varmtvannsbeholdere og alle typer innvendige og utvendige pumpe	Ti prosent for hvert år gjenstanden er eldre enn fem år
---	---

Utvendig basseng, boblebad og badestamp	Ti prosent for hvert år gjenstanden er eldre enn fem år
---	---

Annen innretning for oppvarming eller kjøling	Fem prosent for hvert år gjenstanden er eldre enn ti år
---	---

✓ 6.13 Grov uaktsomhet eller forsett

Hvis skaden skyldes at du har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig (gjort skaden med vilje), kan erstatningen bli redusert eller falle bort etter reglene i § 4-9 i forsikringsavtaleloven. Det samme gjelder om skaden skyldes at ektefellen eller samboeren din har vært grovt uaktsom eller opptrådt forsettlig.

✓ 6.14 Forsikringssum og egenandel

Hvis bygningen er fullverdiforsikret er det ingen forsikringssum. Ved førsterisikoforsikring er erstatningen begrenset til forsikringssummen som står i forsikringsbeviset ditt.

Hvis det er oppgitt et lavere beløp i vilkårene for visse typer skader eller tap, er erstatningen alltid begrenset til dette beløpet. Dette gjelder også ved fullverdiforsikring.

I erstatningsoppgjøret trekker vi fra egenandelen som står i forsikringsbeviset, hvis ikke annet er nevnt nedenfor. Det er en egenandel per skadetilfelle.

Skade på råte- og skadedyrsforsikring (punkt 5.2 og punkt 10)	6000 kroner
---	-------------

Bekjempelse av skadedyr- og insekter (punkt 5.2 og punkt 10)	2000 kroner
--	-------------

Skade på glassrute	6000 kroner
--------------------	-------------

Skade som følge av sprenging på forsikringsstedet	6000 kroner i tillegg til ordinær egenandel
---	---

Naturskade	8000 kroner
Skade som følge av vind svakere enn storm, overflatevann og vannskade som følge av vanninntrenging fra terreng eller grunn	8000 kroner med mindre høyere egenandel er avtalt og står i forsikringsbeviset

✓ Egenandelen blir økt med 20 000 kroner hvis bygningen innenfor 24 måneder på nytt blir rammet av samme type skade. Dette gjelder ved

- vannskader av samme årsak
- tilbakeslag fra avløpssystemet
- skader som følge av mus eller rotter
- rørbrudd

Vi trekker ikke egenandel ved

- tyveri når innbruddsalarm som varsler alarmsentral eller vaktentral eller nabo via telefon etter fast avtale, var i bruk på skadetidspunktet
- skade som bare rammer overspenningsvern, brannalarm eller innbruddsalarm

Hvis vi trekker aldersfradrag etter punkt 6.12 eller punkt 9.4 og fradraget minst utgjør avtalt egenandel, trekker vi ikke egenandel. Utgjør fradraget mindre enn egenandelen, trekker vi bare egenandel.

✓ 6.15 Utbetaling av erstatning

Vi utbetaler erstatningen underveis, i takt med reparasjonen eller gjenoppbyggingen.

Hvis bygningen blir gjenoppført på et annet sted eller til et annet formål, eller hvis vi betaler kontanterstatning, krever vi skriftlig samtykke fra den som har tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett før vi betaler.

Vi erstatter merverdiavgift du har betalt med mindre du kan fradragføre den i merverdiregnskapet ditt.

✓ 6.16 Særregler når bygningen blir gjenoppbygget eller reparert av ny eier

Hvis bygningen ikke blir gjenoppført eller reparert av den som var bygningens eier på skadetidspunktet, eller ektefelle, samboer eller livsarving, er erstatningen begrenset til bygningens reduserte markedsverdi som følge av skaden.

6.17 Erstatning til panthaver

Overfor panthavere beregner vi erstatningen som angitt over, men Frende's ansvar er i tillegg begrenset til det laveste av

- forskjellen i panteobjektets omsetningsverdi før og etter skaden, eller
- panthavers økonomiske interesse i panteobjektet på skadetidspunktet

Erstatningen til panthaver er i tillegg begrenset til det tapet som panthaver får på grunn av skaden når pantet blir solgt.

Hvis Frende er ansvarlig overfor panthaveren, men ikke overfor eieren, trer Frende inn i retten til panthaveren når vi utbetaler til panthaveren. Dette er likevel ikke til fortrengsel for panterettigheter som gjaldt da forsikringstilfellet inntraff og som er omfattet av dekningen.

Frende kan forhandle med hjemmelsinnehaver og utbetale erstatning til vedkommende med bindende virkning for alle andre som er forsikret under forsikringen.

✓ 6.18 Særregler ved konkurs

Hvis et konkursbo krever erstatning under forsikringen, er Frende's ansvar begrenset til det laveste beløp av

- forskjellen i bygningens omsetningsverdi før og etter skaden, eller
- den økonomiske interessen din i gjenstanden på skadetidspunktet

Dette gjelder uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden inntraff.

7. Erstatningsansvar som eier av hus eller hytte

✓ 7.1 Dette ansvaret er dekket

Forsikringen omfatter ansvar du som eier av bygningen som er forsikret kan bli pålagt hvis du har skadet andre eller andres ting.

Med ansvar mener vi det økonomiske erstatningsansvaret du kan holdes rettslig ansvarlig for etter gjeldende erstatningsrett. Med ansvar som eier av bygning mener vi ansvar som ikke har sammenheng med

1. yrket ditt
2. næringsvirksomheten din
3. styreoppdrag du har
4. at du eier eller fester annen fast eiendom enn den vi har forsikret

Med personskade mener vi skade, sykdom eller død du påfører en annen person. Med tingskade mener vi tap av eller fysisk skade du påfører noen andres ting, dyr eller fast eiendom.

Forsikringen omfatter skader som blir konstatert (oppdaget av deg eller skadelidte) mens du er forsikret i Frende.

✗ 7.2 Dette erstatningsansvaret er ikke dekket

Vi dekker ikke ansvaret ditt

1. hvis du forsettlig (bevisst eller med vilje) har påført skaden
2. overfor familien din. Med familie mener vi ektefellen eller samboeren din, og dine eller ektefellens/samboerens besteforeldre, foreldre, steforeldre, fosterforeldre, svigerforeldre, søsken, barn, stebarn, fosterbarn og deres ektefeller. Vi legger familieforholdet når skaden skjer til grunn
3. overfor selskap hvor du eller familien din har styreverv, er daglig leder i, eller eier minst 50 prosent av aksjene i, når skaden ble forårsaket
4. for skade på din andel av ting som er felleseie
5. for krenkelser etter reglene i skadeserstatningsloven §§ 3-3, 3-5, 3-6 og 3-6 a, eller for bøter, gebyrer og lignende

6. for skade på ting, fast eiendom eller dyr som tilhører en annen, men som du eller noen på dine vegne låner, leier, bruker eller oppbevarer
7. for skade oppstått ved graving eller sprengning
8. for skade på ting forårsaket av sopp og råte, eller på grunn av langsom inntrengning av fuktighet
9. som du pådrar deg ved forurensning som beskrevet i § 6 i forurensningsloven. Likevel dekker vi ansvaret ditt hvis årsaken til skaden er plutselig og uforutsett (uventet). Vi regner ikke forurensning som skyldes korrosjon, tæring, eller andre gradvise prosesser, som uventet
10. hvis det bygger på en avtale eller hvis du har gitt fra deg muligheten til å kreve regress

✓ 7.3 Behandling av erstatningskrav mot deg

Hvis noen krever erstatning fra deg, må du snarest og senest innen ett år melde kravet til Frende. Hvis kravet er over egenandelen og ansvaret er omfattet av forsikringen, behandler vi erstatningssaken.

Du må ikke påta deg erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskravet uten godkjennelse fra Frende. Vi har rett til å betale erstatningen direkte til skadelidte.

Alle skader som skyldes samme hendelse, eller som skyldes en sammenhengende kjede av hendelser, regnes som ett og samme skadetilfelle. Skaden skal behandles etter vilkårene som gjaldt da første skade ble konstatert. Hvis ektefellen eller samboeren din er omfattet av forsikringen og har medvirket til skaden, regnes også dette som ett skadetilfelle.

Du plikter for egen regning å

1. gi oss alle opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig for deg og som vi trenger for å vurdere ansvaret ditt og utbetale erstatning
2. utføre de undersøkelser som vi finner nødvendig
3. møte ved forhandlinger eller i en rettssak

✓ 7.4 Forsikringssum og egenandel

Forsikringssummen er 5 000 000 kroner per skadetilfelle og samlet per år. Egenandelen er 6000 kroner per skadetilfelle.

Hvis noe av erstatningskravet er omfattet av forsikringen og noe faller utenfor, fordeler vi omkostningene etter den økonomiske interessen du og Frende har i saken. Hvis vi er

villig til å løse en sak i minnelighet eller betale erstatningskravet, dekker vi ikke videre utgifter eller krav i saken.

8. Rettshjelp – utgifter til juridisk bistand

✓ 8.1 Dette er omfattet av rettshjelpsdekningen

Forsikringen omfatter rettshjelp når du er part i tvist som eier av bygning(ene) som er spesifisert i forsikringsbeviset. Rettshjelp innebærer at vi refunderer utgiftene dine til juridisk bistand (advokat).

Med tvist som eier av hus eller hytte spesifisert i forsikringsbeviset, mener vi tvist som ikke har sammenheng med

1. yrket ditt
2. næringsvirksomheten din
3. styreoppdrag du har eller
4. at du eier eller fester annen fast eiendom enn den vi har forsikret

Tvisten må oppstå mens du er forsikret i Frende.

Hvis du har solgt boligen din og forsikringen i Frende opphørte i forbindelse med salget, dekker vi rettshjelpsutgifter i tvist hvis du er part fordi du var tidligere eier. Hvis du har kjøpt ny bolig, og ennå ikke har kjøpt egen forsikring, dekker vi også tvist med selger hvis nåværende bolig var forsikret i Frende på kjøpstidspunktet.

Vi regner tvist som oppstått når du eller motparten bestrider et fremsatt krav, eller hvis motparten ikke har tatt stilling til kravet innen rimelig tid. Tvisten kan gjelde hele eller deler av kravet, og kan oppstå muntlig eller skriftlig.

En tvist regnes ikke som flere tvister selv om saken består av flere individuelle spørsmål som bringes inn for domstolene i flere saksanlegg. En tvist regnes heller ikke som flere tvister selv om det er flere parter på samme side i tvisten.

Ved tvist som etter lov eller avtale skal avgjøres ved voldgift, dekker vi rettshjelp hvis rettshjelp ville vært dekket om saken hadde vært ført for de alminnelige domstoler. Hvis saken blir ført for særdomstol etter reglene i domstolsloven § 2, dekker

vi likevel rettshjelpsutgiftene dine hvis tvisten kunne vært ført for de alminnelige domstoler.

✓ 8.2 Utgifter vi erstatter

Mekling uten egenandel

Når du får innvilget rettshjelp, kan du bruke vår samarbeidspartner Mekle for å løse tvisten din kostnadsfritt og uten egenandel. Mekle har sertifiserte meklere som er upartiske og uavhengige av partene. Dette tilbudet gjelder så lenge det ikke allerede har påløpt kostnader under rettshjelpsdekningen for den aktuelle tvisten.

Du kan når som helst avslutte meklingen. Hvis du velger å avslutte meklingen, eller hvis motparten din ikke godtar mekling, kan du bruke rettshjelpsdekningen under. Da må du betale egenandelen som beskrevet i punkt 7.4.

Rettshjelp med vanlig egenandel

Ved en tvistebehandling erstatter vi rimelige og nødvendige utgifter til egen advokat, registrert rettshjelper etter reglene i domstoloven § 218, retten, advokatmekler som er godkjent av advokatforeningen og sakkyndige. Hvis tvisten bringes inn for retten, dekker vi også utgifter til vitner og rettsgebyr til forliksrådet og tingretten.

Vi erstatter ikke rettsgebyr ved anke, kjæremål eller bruk av andre rettsmidler. Saksomkostninger som du blir idømt eller påtar deg, erstatter vi heller ikke.

Saksomkostninger du får tilkjent, trekker vi fra i erstatningen. Vi erstatter likevel tilkjente saksomkostninger hvis du kan dokumentere at motparten ikke kan betale.

Hvis du i en dom blir tilkjent saksomkostninger, må du på forhånd ha godkjennelse fra Frende hvis du etter dommen vil inngå forlik som innebærer at du må bære dine egne omkostninger. Hvis vi ikke har godkjent forliket, trekker vi fra saksomkostningene du ble tilkjent i dommen.

✗ 8.3 Dette er ikke omfattet av rettshjelpsdekningen

Vi dekker ikke rettshjelp ved tvist

1. når du er part som selger av boligen og du har kjøpt eierskifteforsikring på boligen

2. som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, omstøtelse, underholdsbidrag, oppløsning av økonomisk fellesskap mellom samboere, oppløsning av husstandsfellesskap og skiftesaker
3. som bare hører inn under namsmyndighetene etter reglene i tvangsloven § 2-1, bortsett fra tvist som gjelder boligen din
4. som gjelder inkassosak hvis kravet er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs eller akkordforhandling hvis du er konkurs- eller akkordskyldner
5. hvor du er fornærmet, mistenkt, siktet, tiltalt eller saksøkt i straffesaker
6. som gjelder krenkelser etter reglene i skadeserstatningsloven §§ 3-3, 3-5, 3-6 og 3-6 a eller for bøter, gebyrer og lignende
7. som springer ut av en ulovlig handling fra noen som er omfattet av forsikringen
8. som gjelder forvaltningsvedtak. Likevel erstatter vi utgifter ved søksmål etter at klageadgangen er fullt utnyttet. Tvist i utlendingssaker og tvist om oppholds- eller arbeidstillatelse, dekker vi likevel ikke
9. mellom sameiere
10. om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige
11. som gjelder avslag på rettshjelpsdekning

Vi erstatter heller ikke utgifter som du er påført før tvist har oppstått, og utgifter knyttet til et tvistegrunnlag som forelå da forsikringen ble kjøpt.

✓ 8.4 Forsikringssum

Samlet erstatning ved hver tvist er 100 000 kroner. Hvis det er tre eller flere parter på samme side i tvisten, er samlet erstatning 250 000 kroner. Hvis det er 20 eller flere parter på samme side i tvisten, er samlet erstatning 1 000 000 kroner.

Sumbegrensningen gjelder også om partene har rettshjelpsdekning under flere forsikringer i ett eller flere selskaper.

Ansaret vårt er dessuten begrenset til den økonomiske interessen du har i saken.

Hvis noen av partene i saken er uforsikret, må de bære sin andel av utgiftene og skal holdes utenfor når vi regner ut erstatningen.

Egenandelen din er 6000 kroner pluss 20 prosent av de øvrige kostnadene. Vi trekker bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side.

✓ 8.5 Frist for å melde krav og erstatningsregler

Hvis du vil kreve erstatning under rettshjelpsforsikringen, må du sende skriftlig melding til Frende så snart som mulig, og senest innen ett år etter at tvist oppsto og advokat er engasjert.

Hvis du har brukt advokat i tvist som gjelder et offentlig forvaltningsvedtak, regnes fristen for å kreve erstatning fra tidspunktet klageadgangen er fullt utnyttet.

Du kan selv velge en advokat som etter sakens art og bostedet ditt er egnet for oppdraget. Hvis det er flere parter på samme side som har likeartede interesser, kan vi kreve at dere benytter samme juridiske og tekniske bistand.

Du plikter å begrense utgiftene til rettshjelp. Du må selv bære omkostninger som vi ikke anser som rimelige og nødvendige.

Ved krav om erstatning for rettshjelpsutgiftene dine har Frende samme rett som du til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet salæret sitt. Vi refunderer utgiftene dine når du har dokumentert at du har betalt egenandelen din.

Frende kan kreve at du ber domstolen vurdere salærkravet fra advokaten din etter reglene i tvisteloven § 3-8. Både du og Frende kan be advokatforeningen vurdere om salærkravet er rimelig.

Tilleggsdekninger du kan utvide forsikringen med

Dette er valgfrie dekninger du kan kjøpe. Du har dekningen(e) hvis de(n) står oppført i forsikringsbeviset ditt. For tilleggsdekningene gjelder også bestemmelsene i punkt 1-3 og 5-6.

9. Utvidet bygningsforsikring

Du har utvidet bygningsforsikring hvis dekningen står oppført i forsikringsbeviset ditt.

Dekningen omfatter plutselig og uforutsett (uventet) skade som beskrevet i punkt 9.1 – 9.4.

✓ 9.1 Utett bygning

Vi erstatte innvendig følgeskade som skyldes vanninntrengning i bygningen gjennom

- a. tak
- b. vegg over bakkeplan
- c. gulv eller vegg på eller under bakkenivå når det fører til at vann flyter over gulvoverflaten

Med innvendig følgeskade mener vi skade på de deler av bygningen som er innenfor tettesjiktet på konstruksjonen.

✓ 9.2 Våtromsdekning

Vi erstatte følgeskade på

- a. andre rom ved lekkasje fra utett våtrom
- b. våtrom som skyldes håndverkerfeil, som beskrevet i punkt 9.3. Hvis vi dekker følgeskaden, dekker vi også retting av selve håndverkerfeilen på våtrommet

✓ 9.3 Utett bygning

Vi erstatte følgeskade på bygningen som skyldes

- a. materialfeil, konstruksjonsfeil eller uriktig montering
- b. utilstrekkelig eller sviktende fundamentering

Skaden må skje innen ti år etter at arbeidet ble utført og arbeidet må være utført av autorisert håndverker med ansvarsrett for slikt arbeid. Forsikringssummen ved skade som skyldes håndverkerfeil, er 10 000 000 kroner samlet for alle feil.

✓ 9.4 Punktering av isolerglass

Vi erstatte punktering av isolerglass. Vi trekker 10 prosent i aldersfradrag for hvert år glasset er eldre enn 10 år.

9.5 Utett bygning

Du har ikke rett til erstatning for

1. skader og tap som er unntatt i punkt 5.6 hvis skaden ikke er omfattet av punkt 9.1 – 9.4

2. reparasjon av tak eller vegg som ble utsatt for vanninntrengning
3. håndverkerfeil, se punkt 9.3, som
 - skyldes arbeid du selv har utført
 - skyldes feil og mangler som var kjent før forsikringen ble kjøpt
 - skjer i reklamasjonstiden, hvis du ikke har reklamert i tide overfor håndverkeren
4. skade som håndverker, leverandør eller fabrikant er ansvarlig for. Hvis kravet ikke fører frem, erstatte vi skaden hvis den er omfattet av forsikringen. Frende overtar i så fall kravet du har mot håndverker, leverandør reparatør eller fabrikant
5. reparasjon av selve håndverkerfeilen på annet enn våtrom
6. sopp, råte, heksesot, bakterier, insekter, kjæledyr, husdyr eller virvelløse dyr

10. Råte- og skadedyrsforsikring

Du har denne dekningen hvis den står oppført i forsikringsbeviset ditt. Forsikringen leveres av Vis Forsikring, som også behandler skaden, og gjelder for bygning med boenhet og frittstående garasje som står oppført i forsikringsbeviset.

✓ 10.1 Skader og utgifter vi erstatte

Vi erstatte skade på bygning (nedbryting av materialer) som skyldes

- råtesopper
- langvarig (mer enn ett år) og aktiv vannskade

I tillegg dekkes bekjempelse av skadeinsekter. Med bekjempelse menes reduksjon eller utryddelse. Selskapet avgjør hvilken metode som skal benyttes for å oppnå en reduksjon eller utryddelse. Selskapet avgjør om avdekning eller tilkomstarbeider er nødvendig for bekjempelsen. Bekjempelsen gjøres kun når aktiviteten har oppstått etter forsikringen ble kjøpt og gjøres kun frem til forsikringen har opphørt (selv om aktiviteten startet i forsikringstiden).

✗ 10.2 Skader og tap vi ikke erstatte

Vi erstatte ikke

- skader og tap som er unntatt i punkt 5.6 og 9.5 hvis skaden ikke er omfattet av punkt 10.1
- Råte- og vannskader på varig innredning og utstyr som er fastmontert i bygning, dører, vinduer, lekter på yttervegg, tak, laft og alt annet utvendig treverk.
- Blåved, muggsopp eller andre forhold som bare er skjemmende for bygningens utseende

11. Bygg under oppføring

Du har dekningen bygg under oppføring hvis den står oppført i forsikringsbeviset ditt.

Bygg under oppføring gjelder i byggetiden.

✓ 11.1 Hvor forsikringen gjelder

Bygg under oppføring gjelder på adressen som står oppført i forsikringsbeviset – forsikringsstedet.

✓ 11.2 Hva som er forsikret

Forsikringen omfatter

- a. bygget som skal oppføres og som er spesifisert i forsikringsbeviset, med tilhørende materialer
- b. brakker, lagerskur og containere du selv eier og som står på byggeplassen
- c. brakker, lagerskur og containere du låner eller leier og som du skriftlig har påtatt deg forsikringsansvar for, med inntil 50 000 kroner
- d. ditt eget verktøy med inntil 50 000 kroner

✓ 11.3 Disse skadene erstatter vi på bygg under oppføring

I tillegg til de skader og tap som er angitt i punkt 4.1 omfatter forsikringen:

- a. Tyveri av materialer eller eget verktøy fra brakker med faste yttervegger og fra lukket og låst container hvis gulv, vegger og tak er av stål.
- b. Tyveri av materialer og eget verktøy fra bygget som er under oppføring etter at alle vindu og dører er montert og alle andre åpninger i bygget er avstengt.
- c. Bruddskade og skade som følge av hærverk på glass montert i ramme ved transport til byggeplassen,

lagring på byggeplassen, ved innsetting og når det er ferdig innsatt på sin faste plass.

Med tyveri mener vi tyveri som beskrevet i § 321 i straffeloven.

✓ 11.4 Dette erstatter vi ved en skade

Ved en skade som dekkes av forsikringen erstatter vi

- a. tapt husleieinntekt og tap ved at du ikke kan bruke boligen i perioden byggetiden blir forlenget som følge av skaden
- b. nødvendige merutgifter på inntil 100 000 kroner til opphold utenfor hjemmet, når du må utsette innflytting i bolighus som følge av skaden. Oppholdet må være avtalt med Frende

✗ 11.5 Skader og tap vi ikke erstatter på bygg under oppføring

Vi erstatter ikke skader og tap som er unntatt etter reglene i punkt 5.6. Vi erstatter heller ikke

- a. tyveri fra uteareal på forsikringsstedet, hvis bygningen ikke er bebodd
- b. avskallinger og riper på glass som ikke skyldes hærverk
- c. skade på glass som skyldes at innfatningen for isolerglass er utett

✓ 11.6 Ansvar som byggherre

Vi utvider punkt 7 om erstatningsansvar som eier av hus eller hytte til å omfatte også byggherreansvaret ditt. Med byggherreansvar mener vi ansvaret du som byggherre kan bli pålagt i forbindelse med byggearbeidet som er forsikret.

Byggherreansvar omfatter skade som skyldes

- a. byggearbeider
- b. graving, sprengning, spunting og riving på eiendommen din
- c. ras eller jordforskyvning

✓ 11.7 Rettshjelp – utgifter til advokat

Vi utvider punkt 8 om rettshjelp til å omfatte rettshjelp i egenskap av privat byggherre for bygget som er forsikret.

Disse kravene stiller vi til deg

Kravene vi stiller til deg, stiller vi også til ektefellen eller samboeren din. Det betyr at om kravene vi stiller til deg for å unngå skader, blir brutt av ektefellen eller samboeren din, så kan retten til erstatning bli redusert eller falle bort for både deg og ektefellen/samboeren din.

12. Vi må få riktige opplysninger

I forsikringsbeviset for hus- og hytteforsikringen din står det hvilke opplysninger om huset eller hytta vi har lagt til grunn da vi beregnet prisen. Det er svært viktig at du sjekker at opplysningene stemmer. Hvis opplysningene ikke er riktige, eller det skjer endringer, må du snarest ta kontakt med oss slik at vi kan korrigere forsikringen. Hvis du i løpet av forsikringsperioden ikke har varslet oss om endringene, må du varsle oss senest ved hovedforfall.

Hvis opplysningene vi har lagt til grunn for prisberegningen ikke er riktige, blir Frendes ansvar ved en skade forholdsmessig redusert. Det betyr at erstatningen blir redusert til det som svarer til forholdet (i prosent) mellom prisen som er betalt og den prisen som skulle vært betalt. Hvis du har bygget på huset eller hytta uten å melde fra om tilbygget etter reglene i punkt 5.9, erstatter vi den delen av skaden som svarer til forholdet mellom bygningens verdi før og etter tilbygget. Hvis de uriktige opplysningene hadde vesentlig betydning for risikovurderingen vår, kan erstatningen falle helt bort, og forsikringen bli sagt opp etter reglene i § 4-2 og § 4-3 i forsikringsavtaleloven.

13. Dette kan du ikke bruke bygningen til – bruksbegrensninger

Vi krever at huset eller hytta

1. ikke blir fraflyttet. Vi regner bolighus som fraflyttet når det ikke lenger blir brukt som fast bolig. Dette forbeholdet gjelder ikke ved forsikring av hytte, eller ved forsikring av bygg under oppføring
2. ikke brukes som hybelhus, hospits, omsorgsbolig, asylmottak, barnevern- eller rusinstitusjon eller lignende virksomhet

Vi dekker ikke skader som skyldes brudd på bruksbegrensningene, hvis du visste eller burde visst at bygningen var fraflyttet eller hva den ble brukt til, etter reglene i forsikringsavtaleloven § 4-2, § 4-6 og § 4-7. Skade som skyldes brann eller naturskade er likevel også dekket på fraflyttet bolig

14. Dette må du gjøre for å unngå skade – sikkerhetsforskrifter

Det er viktig at du gjør det du kan for å unngå skade. Disse sikkerhetsforskriftene er våre krav til deg. Hvis du ikke har overholdt sikkerhetsforskriftene kan retten til erstatning falle bort eller bli redusert etter reglene i § 4-8 i forsikringsavtaleloven.

Kravene vi stiller på hus- og hytteforsikringen:

Sikring mot brann og eksplosjon

1. Bygningen skal ha røykvarsler og slokkeutstyr i samsvar med brannforskriftene.
2. Oppbevaringstanker som inneholder brannfarlig væske, gass eller stoff skal sikres mot brannfare og lekkasje etter forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.
3. Hvitevarer, oppvarmingskilder og annet som bruker gass, skal være installert, kontrollert og vedlikeholdt etter produsentenes godkjente anvisninger.

Sikring mot tyveri, innbrudd og hæverk

4. Dører skal være låst og vinduer lukket når ingen er til stede i bygning, brakke eller kontainer. Vindu i luftestilling blir ikke regnet som lukket. Nøkler skal være oppbevart utilgjengelig for uvedkommende.
5. Hvis forsikringen omfatter dekningen skadeverk ved utleie, se punkt 4.4, må du inngå en skriftlig husleieavtale.

Sikring mot vann-, snø- og frostskaide

6. Bygningen skal alltid være tilstrekkelig oppvarmet slik at du unngår frostskaide. Temperaturen i alle rom skal minst være 10 grader.
7. Hvis bolighus bli forlatt mer enn en måned, skal hovedstoppekran være stengt og en tappekran åpnes for å kontrollere at vannet er avstengt.
8. Hvis du forlater hytta mer enn tre døgn i perioden 1. oktober – 1. april, skal hovedstoppekran være stengt og en tappekran åpnes for å kontrollere at vannet er

avstengt. I perioden 1. april – 1. oktober gjelder det samme hvis hytta blir forlatt mer enn 15 døgn.

9. Snø skal være fjernet fra tak, balkong, terrasse og rundt bygningen før snømengden overstiger bygningens bæreevne, skaper risiko for snøras eller kan forårsake annen skade.
10. Inn- og utvendige sluk og vannlåser skal holdes fri for rusk og lignende, slik at du unngår tilstopping.
11. Rens takrenner, nedløp og taksluk slik at de til enhver tid kan ta unna nedbør. Du skal umiddelbart utbedre synlige lekkasjer, løse beslag, manglende takstein og øvrige feil og mangler.
12. Hvis det blir utført arbeid på bygningen, skal bygningen være tildekket eller sikret slik at snø eller vind ikke gjør skade.

Sikring mot råte- og skadedyrskader

13. Du skal etterse og vedlikeholde forsikret eiendom. Bygningsdeler og tekniske installasjoner skal vedlikeholdes og skiftes ut i henhold til forventet levetid. Du skal også følge pålegg fra selskapet om vedlikehold og utbedring av mangler. Arbeider skal snarest mulig utføres av kvalifiserte fagfolk og i henhold til offentlige forskrifter.
14. Du skal legge forholdene til rette slik at skadedyrbekjemperen får utført inspeksjon eller bekjempelse i bygningen på en effektiv måte innenfor ordinær arbeidstid.

Sikring mot alle former for bygningsskade

15. Elektro- og VVS-arbeider skal alltid utføres av autorisert håndverker. Det samme gjelder annet arbeid som etter lov eller forskrift må utføres av autorisert håndverker.
16. Hvis du har kjøpt særskilt dekning for råte og skadedyr, gjelder særlige sikkerhetsforskrifter for denne dekningen. Se punkt 10.5 i vilkårene.

15. Frist for å melde krav

Du må snarest, og senest innen ett år, melde krav til Frende. Vi regner fristen fra tidspunktet du fikk kunnskap om forholdene som begrunner kravet ditt. Hvis du ikke har meldt kravet ditt innen fristen, mister du retten til å kreve erstatning etter reglene i § 8-5 forsikringsavtaleloven.